



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINAL ABIDIN TALAMOA alias ENAL;**
Tempat Lahir : Danda;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/21 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Una-Una, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah (KTP) atau Desa Motusosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 9 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN TALAMOA alias ENAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yakni Anak Korban Putri Diva Husain yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2006 sesuai Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-060320140014 atas nama Putri Diva Husain yang ditandatangani oleh Drs. Syamsudin Ibrahim sebagai Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplorasi, secara berlanjut”, yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN TALAMOA alias ENAL selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A15 warna biru metalik;
 - 1 (satu) buah anak kunci warna *silver* bertuliskan GRT;
 - 1 (satu) dus kondom merek Fiesta rasa Stroberi isi 3 (tiga) buah;
 - 1 (satu) buah selimut bercorak gambar doraemon;
 - 1 (satu) buah sprei bercorak bertuliskan GC;
 - 1 (satu) buah sprei berwarna hijau bergambar bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A54 warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Hot 9 play warna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C53 warna hitam metalik;
 - 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,0 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Tecno Spark 20C warna putih metalik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa ZAINAL ABIDIN TALAMOA alias ENAL membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN TALAMOA alias ENAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A15 warna biru metalik;
 - 1 (satu) buah anak kunci warna *silver* bertuliskan GRT;
 - 1 (satu) dus kondom merek Fiesta rasa Stroberi isi 3 (tiga) buah;
 - 1 (satu) buah selimut bercorak gambar doraemon;
 - 1 (satu) buah sprei bercorak bertuliskan GC;
 - 1 (satu) buah sprei berwarna hijau bergambar bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A54 warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Hot 9 play warna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C53 warna hitam metalik;
 - 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,0 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Tecno Spark 20C warna putih metalik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 106/PID.SUS/2025/PT GTO tanggal 28 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 29 September 2025, yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN TALAMOA alias ENAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A15 warna biru metalik;
 - 1 (satu) buah anak kunci warna *silver* bertuliskan GRT;
 - 1 (satu) dus kondom merek Fiesta rasa Stroberi isi 3 (tiga) buah;
 - 1 (satu) buah selimut bercorak gambar doraemon;
 - 1 (satu) buah sprei bercorak bertuliskan GC;
 - 1 (satu) buah sprei berwarna hijau bergambar bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A54 warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Hot 9 play warna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C53 warna hitam metalik;
 - 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp50.000,0 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Tecno Spark 20C warna putih metalik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo *juncto* Nomor 106/PID.SUS/2025/PT GTO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui aplikasi layanan e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Limboto yang dikirim pada tanggal 28 Oktober 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan tindak pidana yang dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa dan terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Pemohon

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Kos Tiawi yang terletak di Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa, Saksi Uyan Musa, Abdul M. Sapali alias Atun, Rian Aluti alias Ian, Saksi Sintia Kasim alias Nita, Santi Nusi alias Anti alias Cici dan Karmila Kasa alias Mila telah ditangkap Polisi dan dibawa ke Polda Gorontalo bersama dengan Saksi Korban Putri Diva Husain alias Diva;
 - b. Bahwa saat itu ada sejumlah barang yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A15 warna biru metalik, 1 (satu) buah anak kunci warna silver bertuliskan GRT, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A54 warna *silver*, 1 (satu) dus kondom merek Fiesta rasa stroberi isi 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah selimut bercorak gambar doraemon, 1 (satu) buah sprei bercorak bertuliskan GC, 1 (satu) buah sprei berwarna hijau bergambar bunga-bunga, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna *silver*, 1 (satu) buah *handphone* merek Tecno Spark 20C warna putih metalik, 1 (satu) buah *handphone* merek infinix Hot 9 play warna ungu, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C53 warna hitam metalik, 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Bahwa Saksi Korban Putri lahir di Gorontalo pada tanggal 24 Oktober 2006, dari ayah bernama Ucin Husain. Berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 7571-LT-060320140014 tanggal 6 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Syamsudin Ibrahim sebagai Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;

- d. Bahwa sejak tahun 2023, Saksi Korban Putri dan Santi saling kenal dari Kakak Terdakwa yang bernama Sinta Nusi;
- e. Bahwa pada tanggal 18 September 2024 Saksi Korban Putri telepon Santi dan S mengajak agar Saksi Korban Putri main ke kos Terdakwa, sekitar Jam 15.00 WITA saat Saksi Korban Putri berada dikos Santi ternyata ada tamu Santi yang datang dan Santi berkata kepada Saksi Korban Putri "ada tamu terima dulu" Saksi Korban Putri lalu menanyakan berapa bayaran yang harus diminta namun tiba-tiba tamu itu memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai layani, Saksi Korban Putri berikan seluruh uang itu kepada Santi;
- f. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, Santi langsung menyuruh Saksi Korban Putri layani tamu karena Santi mengetahui pekerjaan sehari-hari Saksi Korban Putri adalah melayani tamu berhubungan seksual dan menerima bayaran;
- g. Bahwa Saksi Korban Putri tinggal di kos Santi sejak tanggal 18 September 2024 hingga tanggal 1 November 2024 saat ditangkap Polisi;
- h. Bahwa Terdakwa adalah pasangan Santi yang mulai tinggal di Kos Tiawi pada tanggal 22 Oktober 2024;
- i. Bahwa Abdul, Rian dan Karmila dan Saksi Sintia adalah teman sekampung Santi yang sehari-hari berada di Kos Tiawi;
- j. Bahwa Saksi Uyan Musa adalah pasangan Saksi Sintia dan mereka mulai tinggal di Kos Tiawi pada tanggal 27 Oktober 2024;
- k. Bahwa Santi, Saksi Sintia, Karmila, Abdul dan Rian sehari-hari menggunakan aplikasi MiChat untuk mendapatkan dan menerima tamu untuk dilayani berhubungan seksual di salah satu kamar pada Kos Tiawi serta menerima bayaran sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- l. Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* merek Infinix Hot 9 play warna ungu mengoperasikan aplikasi MiChat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa Sintia tidak memiliki handphone yang ber-aplikasi MiChat melainkan menggunakan handphone Santi atau Saksi Uyan;
- n. Bahwa Santi telah berulang kali mendapatkan tamu untuk Saksi Korban Putri layani berhubungan seksual sejak tanggal 18 September 2024 hingga tanggal 1 November 2024;
- o. Bahwa Terdakwa telah berulang kali mendapatkan tamu untuk Saksi Korban Putri layani berhubungan seksual sejak awal Oktober 2024, sebelum mulai tinggal di Kos Tiawi, hingga tanggal 1 November 2024;
- p. Bahwa Saksi Sintia, Karmila, Abdul dan Rian telah telah beberapa kali mendapatkan tamu buat Saksi Korban Putri untuk dilayani berhubungan seksual dengan bayaran antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi yang mendapatkan tamu yang dilayani Saksi Korban Putri mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Santi;
- q. Bahwa Kost Tiawi terdiri dari 6 kamar namun hanya 2 kamar yang disewa oleh Terdakwa sejak bulan Agustus 2024, kamar lainnya kosong. 2 kamar tersebut disewa Terdakwa dengan tujuan 1 kamar khusus digunakan untuk tempat melayani tamu yang kemudian digunakan oleh Santi, Karmila juga Saksi Sintia kemudian Saksi Korban Putri;
- r. Bahwa tamu didapatkan dengan menggunakan akun MiChat dengan cara pemilik Akun memasang foto Saksi Korban Putri lalu akan ada respon dari pengguna MiChat lainnya dengan bertanya mengenai harga, siapa yang difoto itu dan lokasi. Bila ada kesepakatan, maka pemilik akun akan membagi titik lokasi kepada calon tamu lalu tamu datang dan menyerahkan uang sesuai kesepakatan lalu dilayani berhubungan seksual oleh Saksi Korban Putri;
- s. Bahwa kebutuhan sehari-hari Saksi Korban Putri disediakan oleh Santi mulai dari makanan, kosmetik, alat kontrasepsi hingga seprei dan piknik;
- t. Bahwa Terdakwa yang sehari-hari menerima uang dari Santi lalu membelanjakan keperluan di Kos Tiawi bila Santi tidak dapat membelanjakannya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa Saksi Korban Putri tidak pernah dimintai ijin bila Santi, Terdakwa, Abdul, Rian, Saksi Sintia atau Karmila mencari tamu untuk Saksi Korban Putri layani;
- v. Bahwa Santi dan Terdakwa pernah menyuruh Saksi Korban Putri melayani tamu dengan marah Terdakwa dan Zainal berkata "ngana ini bekeng diri mo baterima tamu, ngana pe kita tidak lalah ba kuti ini?" yang artinya: kamu itu bikin diri mau terima tamu, kamu kira tidak capek mencari tamu dari hape;
- w. Bahwa Saksi Korban Putri melayani tamu berhubungan seksual sebanyak 5 hingga 10 orang dalam sehari;
- x. Bahwa siapapun yang mendapatkan tamu yang dilayani oleh Saksi Korban Putri akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- y. Bahwa Saksi Korban Putri pernah pergi keluar kos yaitu kunjungi orang tua juga pernah pergi piknik bersama Santi, Terdakwa, Abdul, Rian, Saksi Sintia atau Karmila;
- z. Bahwa setelah ditangkap, Saksi Korban Putri menjalani tes kesehatan dan didapatkan hasilnya yaitu Saksi Korban Putri mengidap penyakit Sifilis, dimuat Repertum Nomor R/51/XI/2024/Rs. Bhayangkara tanggal 4 November 2024 atas nama Putri sebagaimana Visum dalam Et Diva Husain yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fuada, Sp. OG, selaku dokter spesialis obgyn pada RS Bhayangkara Polda Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, Selaput dara tidak utuh, sudah robek, Tampak ujud kelainan kulit berupa seperti jerawat di dinding vagina luar, jumlah banyak, Tampak Luka-luka mengering di sekitar vagina, anus dan paha, Periksa darah Sifilis Reaktif. Kesimpulan Setelah diperiksa seorang wanita ditemukan selaput dara tidak utuh, sudah robek. Tampak ujud kelainan kulit berupa seperti jerawat di dinding vagina luar, jumlah banyak, tampak luka-luka mengering di sekitar vagina, anus dan paha, dan hasil pemeriksaan darah sifilis reaktif. Saat ini Saksi Korban Putri telah dinyatakan sembuh;
- aa. Bahwa Saksi Ucu mengetahui Saksi Korban Putri tinggal di Kos Tiawi dan sehari-hari Saksi Korban Putri juga Santi melayani tamu;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Bahwa Saksi Korban Putri tidak pernah dipaksa atau diancam oleh Santi atau siapapun agar tinggal di Kost Tiawi atau agar mau melayani tamu;
- Bahwa elemen dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdiri dari:
 - a. Elemen proses yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
 - b. Elemen cara yang meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
 - c. Elemen tujuan berupa untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;
 - Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen-elemen Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah mengeksploitasi Anak Korban untuk memperoleh uang dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya sebagai orang yang lebih dewasa yang seharusnya melindungi Anak Korban atau dengan memberi bayaran atau manfaat dengan menawarkan Anak Korban kepada orang lain untuk memberikan layanan jasa seksual dan kemudian menempatkan di hotel, lokasi yang akan digunakan untuk melakukan hubungan seksual, menunjukkan adanya *mens rea* dalam diri Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena Terdakwa seharusnya sudah menyadari bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan korban menjadi tereksploitasi, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang sekarang telah diubah menjadi Pasal 455 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maupun sifat yang baik dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan:

- a. Ketentuan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau sekarang telah diubah menjadi Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. Derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa;
 - c. Dampak yang dialami korban;
 - d. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
 - e. Aspek keadilan, aspek kemanfaatan; dan
 - f. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 345 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa perlu diperbaiki selengkapannya sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 106/PID.SUS/2025/PT GTO tanggal 28 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 29 September 2025 harus diperbaiki mengenai redaksi pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (2) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 455 Ayat (2) *juncto* Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ZAINAL ABIDIN TALAMOA alias ENAL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 106/PID.SUS/2025/PT GTO tanggal 28 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 29 September 2025 tersebut mengenai redaksi pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan, denda tersebut harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan. Apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi pembayaran pidana denda tersebut. Dalam hal penyitaan dan pelelangan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) hari;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yustisiana, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ttd/

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2026